

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
Ref. VI / 61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
611/244/2025

Neubau Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher- / Cauerstraße; hier: Bebauungsplanabweichender Beschluss nach § 125 Abs. 3 BauGB

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	23.09.2025	Ö	Empfehlung	mehrheitlich angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	23.09.2025	Ö	Gutachten	mehrheitlich angenommen
Stadtrat	25.09.2025	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

30, 31, 66

I. Antrag

Die Erschließungsanlagen südlich der künftigen Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Cauerstraße können auf der Grundlage des § 125 Abs. 3 Nr. 2 BauGB planabweichend hergestellt werden. Die Erschließungsanlagen sind damit rechtmäßig i.S.d. § 125 BauGB hergestellt.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der geplante neue Kreuzungsausbaue der Kurt-Schumacher-/ Cauerstraße liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 295 – Erschließung Uni-Südgelände –. Der Bebauungsplan ist seit 2016 rechtsverbindlich. Die Herstellung der dort festgesetzten Erschließungsanlagen wurden in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: Zunächst wurde der nördliche Teil des Bebauungsplans, die Nikolaus-Fiebiger-Straße mit deren Anschluss an die Erwin-Rommel-Straße, ausgebaut. Nun soll im zweiten Bauabschnitt die bestehende Erschließung von der Kurt-Schumacher-Straße in das Uni-Südgelände rückgebaut und weiter südlich ausgebaut werden, wie im Bebauungsplan Nr. 295 festgesetzt.

Allerdings wurde entlang der Nikolaus-Fiebiger-Straße in der Zwischenzeit weiteres Baurecht für die Universität geschaffen (Bebauungsplan Nr. 467, in Kraft getreten am 17.07.2025). Mit diesen zusätzlich möglichen Nutzungen wird mittelfristig auch ein höheres Verkehrsaufkommen an der Zufahrt zum Uni-Südgelände erwartet. Laut Verkehrsgutachten muss daher der bestehende Linksabbiegestreifen in der Kurt-Schumacher-Straße von Süden kommend verlängert werden. Aufgrund dessen muss die neue Verkehrsfläche an dieser Stelle breiter ausgebaut werden als im Bebauungsplan festgesetzt.

Das Baugesetzbuch (BauGB) eröffnet mit § 125 Abs. 3 Nr. 2 BauGB die Möglichkeit eines planabweichenden Beschlusses, um eine Erschließungsanlage abweichend vom Bebauungsplan rechtskonform auszubauen und anschließend zu widmen.

Diese verbreiterte Ausführung der Straße kommt westlich der Verkehrsfläche zum Tragen (Fl.Nr. 1946/679). Dort wurde im Bebauungsplan Nr. 295 fälschlicherweise „Fläche für Wald“ festgesetzt. Dort ist

jedoch kein Wald im Sinne des Waldgesetzes vorhanden. Dies wurde vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) schriftlich (Schreiben vom 22.08.2025) bestätigt. Die Fläche ist eine begrünte Böschung und somit bereits im Bestand zur Verkehrsfläche zugehörig. [Anlage 1: Übersichtsplan mit Luftbild]

Die verbreiterte Verkehrsfläche, welche vom Bebauungsplan abweicht, besteht zum einen aus der neuen Entwässerungsmulde für die Straße mit ca. 23 qm, sowie zum anderen aus der notwendigen temporären Böschungsanpassung an die neue Straße mit ca. 156 qm. Die Böschung wird nach Umsetzung der Baumaßnahme weiterhin als Grünfläche bestehen bleiben.

[Anlage 2: Ausbauplanung mit Darstellung der Planabweichung]

Im Rahmen des Ausbaus könnten unmittelbar an der Westgrenze der Baumaßnahme im Bereich der Böschung Baumfällungen möglich werden. Es handelt sich dabei um ca. 5 Bäume, die einen Stammumfang von > 80 cm aufweisen. Der Vorhabenträger ist bestrebt, mit geeigneten Wurzelschutzmaßnahmen die Baumfällungen zu vermeiden. Für diese Planung und den notwendigen Eingriff in die Bestandsgrünfläche wurde das Amt für Umweltschutz und Energiefragen bereits eingebunden.

An der Südgrenze der Baumaßnahme sind ebenso geringfügige Anpassungsarbeiten notwendig, um an den Bestand der Kurt-Schumacher-Straße anzuschließen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Gegenstand der vorliegenden Beschlussvorlage ist ein bebauungsplanabweichender Beschluss nach § 125 Abs. 3 BauGB über die Erschließungsanlage für den Bereich südlich der künftigen Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Cauerstraße und damit der Ausbau der Kurt-Schumacher-Straße entsprechend den Empfehlungen des Verkehrsgutachtens, welches 2023 im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 467 erstellt wurde.

§125 Abs. 3 Nr. 2 BauGB:

„Die Rechtmäßigkeit der Herstellung von Erschließungsanlagen wird durch Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht berührt, wenn die Abweichungen mit den Grundzügen der Planung vereinbar [siehe A] sind und

1. die Erschließungsanlagen hinter den Festsetzungen zurückbleiben [siehe B] oder
2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht mehr als bei einer plangemäßen Herstellung belastet werden und die Abweichungen die Nutzung der betroffenen Grundstücke nicht wesentlich beeinträchtigen.“ [siehe C]

[A] Grundzüge der Planung:

Die Abweichung ist mit den Grundzügen der Planung vereinbar, denn es erfolgt keine wesentliche Änderung des im Bebauungsplan festgesetzten Kreuzungsumbaus. Lediglich die Linksabbiegespur wird etwas länger ausgeführt. Zudem ist der westlich der Verkehrsfläche gelegene Böschungstreifen fälschlicherweise zwar als „Wald“ festgesetzt ist, jedoch kein Wald im Sinne des Waldgesetzes. In diese Fläche wird minimal eingegriffen. Der planabweichende Beschluss ist die rechtliche Grundlage für die rechtskonforme Widmung der Verkehrsfläche (inklusive begleitende Entwässerung und Böschung).

[B] Die Erschließungsanlagen *bleiben hinter den Festsetzungen zurück*:

Hier nicht der Fall.

[C] Keine Mehrbelastung der Erschließungsbeitragspflichtigen / Beeinträchtigung der Grundstücke:

Es werden keine Erschließungsbeiträge erhoben, da der Vorhabenträger (Freistaat Bayern) den Kreuzungsumbau selbst plant und herstellt.

Die betroffenen Grundstücke werden nicht wesentlich beeinträchtigt, denn die Flächen sind kein Wald im

Sinne des Waldgesetzes, sondern sind bereits im Bestand Teil der vorhandenen Böschung neben der bestehenden Straße.

Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Erlangen. Der geplante Ausbau des Kreuzungsbereichs und der dafür notwendige bebauungsplanabweichende Beschluss erfolgt in enger Abstimmung zwischen der Stadt Erlangen und dem Staatlichen Bauamt Nürnberg / Freistaat Bayern.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Der breitere Ausbau der Straße greift in den im Bebauungsplan festgesetzten Wald ein. Tatsächlich ist dort jedoch kein Wald im Sinne des Waldgesetzes nach Art. 2 BayWaldG vorhanden, sondern lediglich eine Grünfläche. Für die Herstellung der Erschließungsanlage wird somit kein Wald gerodet. Nach Abstimmung mit dem AELF ist weder eine Rodungsgenehmigung der Forstbehörde, noch ein Flächenersatz als Waldausgleich erforderlich.

Für den Eingriff in den Bestand muss in Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz und Energiefragen im weiteren Planungsprozess geprüft werden, welche umweltrelevanten Anforderungen letztendlich erforderlich werden (Anforderungen an die Entwässerungsmulden, ggf. Ersatz für Baumfällungen). Der Eingriff in den Bestand kann voraussichtlich durch entsprechende Gehölzpflanzungen und durch eine naturnahe Gestaltung der Entwässerungsmulden ausgeglichen werden. Eine genauere Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz und Energiefragen ist im weiteren Planungsprozess erforderlich.

Der Kreuzungsausbau wird mit einem Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag geregelt. Da der Freistaat selbst den veränderten Kreuzungsumbau plant und herstellt, besteht in diesem Fall keine Erschließungsbeitragspflicht.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
☒ ja, negativ*
☐ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
☒ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Der Eingriff in die Grünfläche stellt zwar an sich eine negative Wirkung für den Klimaschutz dar, jedoch kann die dort entstehende Entwässerungsmulde als positiv für den Klimaschutz gewertet werden. Aufgrund der Änderung der Querneigung ist an der Westseite der Straße das anfallende Oberflächenwasser von der Straße einer Versickerung zuzuführen. Dies war in der Vorplanung noch nicht enthalten, bzw. im Bebauungsplan noch nicht berücksichtigt. Die oberflächennahe Versickerung entspricht den Prämissen der Wasserwirtschaft und dem klimagerechten Umgang mit Regenwasser („Schwammstadt“). Die Abführung des Oberflächenwassers über Straßeneinläufe in das Kanalsystem der Stadt würde die ohnehin bereits hohe Auslastung des Kanalnetzes im Stadtgebiet verschärfen.

Der temporäre Eingriff zur Böschungsanpassung wird als nicht negativ eingestuft, da auch nach Abschluss der Baumaßnahme weiterhin eine Böschung bestehen bleibt.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☐ sind nicht vorhanden

Anlagen: Anlage 1: Übersichtsplan mit Luftbild
Anlage 2: Ausbauplanung mit Darstellung der Planabweichung

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 23.09.2025

Ergebnis/Beschluss:

Die Erschließungsanlagen südlich der künftigen Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Cauerstraße können auf der Grundlage des § 125 Abs. 3 Nr. 2 BauGB planabweichend hergestellt werden. Die Erschließungsanlagen sind damit rechtmäßig i.S.d. § 125 BauGB hergestellt.

mit 10 gegen 4 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 23.09.2025

Ergebnis/Beschluss:

Die Erschließungsanlagen südlich der künftigen Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Cauerstraße können auf der Grundlage des § 125 Abs. 3 Nr. 2 BauGB planabweichend hergestellt werden. Die Erschließungsanlagen sind damit rechtmäßig i.S.d. § 125 BauGB hergestellt.

mit 6 gegen 2 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Ergebnis/Beschluss:

Die Erschließungsanlagen südlich der künftigen Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Cauerstraße können auf der Grundlage des § 125 Abs. 3 Nr. 2 BauGB planabweichend hergestellt werden. Die Erschließungsanlagen sind damit rechtmäßig i.S.d. § 125 BauGB hergestellt.

mit 44 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Behringer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang